

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2215/2547

นายไพโรจน์ ศิริคช
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล
นครระยอง กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 มาตรา

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครระยองที่ไม่รับสมัครโจทก์เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง และพิพากษาให้โจทก์เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งโดยชอบด้วยกฎหมาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฟ้องโจทก์ โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง ศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นส่งสำนวนไปยังศาลฎีกา ปราบฏว่าในขณะที่คดีอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา การเลือกตั้งได้ผ่านพ้นไปแล้ว ดังนั้นไม่ว่าคำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค 2 จะชอบหรือไม่ อุทธรณ์ของโจทก์ก็ไม่ใช่สาระแก่นแท้หรือทำให้คดีเปลี่ยนแปลงไป ศาลฎีกาจึงไม่จำต้องวินิจฉัย

โจทก์ฟ้อง ขอให้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งโดยชอบด้วยกฎหมาย และเพิกถอนคำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครระยองที่ไม่รับสมัครโจทก์ เป็นให้รับสมัครโจทก์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนคร

ระยองในวันเลือกตั้งวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547 กับให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของจำเลยที่ 2 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโจทก์ด้วย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฟ้องโจทก์ คืบค้ำขึ้นศาลให้โจทก์ทั้งหมดและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีคำสั่งให้ส่งสำนวนคืนศาลชั้นต้นเพื่อดำเนินการส่งไปยังศาลฎีกา

ศาลชั้นต้นจึงส่งสำนวนมายังศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวของโจทก์ลงวันที่ 14 มกราคม 2547 ว่าวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองจะมีขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547 ปราบกฏว่าถึงวันนี้การเลือกตั้งได้ผ่านพ้นไปแล้ว ดังนั้น ไม่ว่าคำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค 2 จะชอบหรือไม่ อุทธรณ์ของโจทก์ก็ไม่ใช่สาระแก่คดีหรือทำให้คดีเปลี่ยนแปลงไป ศาลฎีกาจึงไม่จำต้องวินิจฉัย

จึงให้จำหน่ายคดีจากสารบบความของศาลฎีกา ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ.

(ประพันธ์ ทรัพย์แสง-สุรชาติ บุญศิริพันธ์-จรัส พวงมณี)

ศาลจังหวัดระยอง - นายทวีศักดิ์ ทัศนชัยสิทธิ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 - นายเสถียร ศรีทองชัย

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ